

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

1199/25/פ

הצעת חוק השכלה גבוהה חינוך, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹;

"מוסד להשכלה גבוהה" – כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, מכללה אקדמית כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המועצה להשכלה גבוהה וכן מכללה או מוסד על תיכוני אחר שיקבע השר;

"תוכנית לימודים" – מסלול לימודים במוסד להשכלה גבוהה המזכה בקבלת תעודה;

"תעודה" – תואר אקדמי, תעודת גמר על תיכונית, תעודת הוראה וכל תעודה אחרת שיקבע השר.

"השר" – שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה;

2. זכאות להשכלה גבוהה חינוך

תושב ישראל זכאי למימון תוכנית לימודים אחת בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד של תוכנית הלימודים במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם או בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד של תוכנית הלימודים במוסד להשכלה גבוהה לפי בחירתו, הנמוך מבניהם.

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

- תקופת הזכאות 3. תקופת הזכאות להשכלה גבוהה חינם, כאמור בסעיף 2, לא תפחת ממשך תכנית לימודים אחת כנהוג במוסד להשכלה גבוהה שבו לומד התושב לגבי מסלול הלימודים שבו הוא לומד (להלן – משך מסלול הלימודים), ולא תעלה על משך שני מסלולי לימודים.
- תקציב 4. תקציב שנתי למימון תוכניות לימודים, כאמור בסעיף 2, ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב המשרד להשכלה הגבוהה והמשלימה בחוק התקציב השנתי; לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.²
- ביצוע ותקנות 5. השר ושר האוצר ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין תקנות בנוגע לביצועו.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו לממש את הזכות להשכלה גבוהה נגישה כמשמעותה בסעיף 13(2)(ג) לאמנה הבינלאומית לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, הקובע כי "יהא חינוך גבוה נגיש באותה מידה לכל, על-יסוד יכולת בכל אמצעי מתאים, לרבות הנהגת חינוך חינם בשלבים". חינוך והשכלה הם משאבים ציבוריים הצריכים להיות נחלת הכלל. לפיכך, כשם שהחינוך היסודי והעל-יסודי ממומנים על ידי המדינה, כך על המדינה לממן גם השכלה גבוהה. באופן דומה, מדינות רבות בעולם המערבי מממנות, או לכל הפחות מסבסדות לימודי השכלה גבוהה.

לצד אי השוויון החברתי והכלכלי בחברה הישראלית, היעדר מימון שכר לימוד וסיוע לא מספק לסטודנטים לאורך תקופת הלימודים, מביאים לכך שרק כשליש מבני הנוער שהתחנכו במדינה זוכים ללמוד במערכת ההשכלה הגבוהה. הנתונים מראים כי שיעור בוגרי ההשכלה הגבוהה משובים מבוססים – אשכולות חברתיים-כלכליים 9 ו-10, גבוה משמעותית משיעור הבוגרים משובים באשכולות 1 ו-2. הצעת חוק זו תוביל, באמצעות הנגשה שוויונית של ההשכלה הגבוהה, לתועלת אישית עבור הפרט, להגדלת רמת ההון האנושי בישראל, וכך גם לשיפור מצבה של החברה כולה. ללא השכלה גבוהה נגישה, שוויונית, איכותית וחינמית, אי השוויון החברתי והכלכלי ימשיך להיות מונצח בחברה בישראל. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2255), ועל ידי חבר הכנסת מופיד מרעי (פ/3905/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/1198/25).

הצעת החוק זהה לפ/3905/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)